

usufruit perdu

pjf

2025-12-20

la part donnée en 1986 à Pierre F est un **immeuble** en indivision lequel est vendu par adjudication forcée en 2011. Il en résulte une perte de 74 K€ d'usufruit et 15K€ de plus-value, ce qui rompt la promesse irrévocable de donner.

les faits

- la donation-partage alloue un **bien en indivision** à Pierre F. Or la jurisprudence récente est sévère sur les donations-partages mal structurées, notamment lorsqu'elles incluent des biens indivis avec des tiers, ce qui engage la responsabilité professionnelle de Me Lotz pour ne pas avoir averti du risque majeur que représentent le partage judiciaire possible, l'extinction anticipée de l'usufruit et la perte de valeur, ni avoir prévu de mécanisme de sauvegarde.
- le risque inévitable se réalise donc par une adjudication forcée en 2011 qui éteint l'usufruit à hauteur de 25% soit 74K€ au profit du donateur et au détriment de Pierre F. sans aucune faute de ce dernier, ni de recours possible à récupérer légalement cette perte, à moins d'un **rééquilibrage** lors du règlement de succession.
- Il convient de noter dès l'origine, la distortion de la donation et l'impossibilité quasi-certaine de ne pouvoir honorer au décès, la donation de l'usufruit réuni à la nue-propriété, ce qui justifie une **révision de la donation**.

l'argumentation

une donation-partage est censée **figer définitivement les droits** transmis. Or la perte d'usufruit par adjudication est un événement postérieur qui crée un déséquilibre dans l'équilibre initial de la donation-partage.

❓ A. Argument sur l'**atteinte à l'équilibre initial** de la donation-partage

Une donation-partage :

- Fige les valeurs et les droits au jour de l'acte.
- Suppose un équilibre entre les lots.
- Ne prévoit pas que l'un des donataires subisse une diminution forcée de droits par un événement extérieur.

❓ Argument : la perte de 25 % d'usufruit constitue une atteinte à l'équilibre initial, ce qui justifie **une réévaluation ou une compensation**.

❓ B. Argument sur la perte de valeur patrimoniale

La perte d'usufruit réduit au final la valeur économique du lot.

❓ Argument : la diminution objective de valeur, mesurée lors du règlement de l'adjudication, justifie **une compensation ou une révision**.

❓ C. Argument sur la **distorsion des droits indivis**

Dans une indivision :

- Toute modification d'un droit indivis affecte l'équilibre entre indivisaires.
- La perte d'usufruit peut créer une **distorsion dans les droits réels** entre toi et le tiers.

❓ Argument : la situation crée une **indivision déséquilibrée**, contraire à l'esprit de la donation-partage.

? D. Argument sur la cause de la perte

Si la perte de l'usufruit résulte :

- d'une procédure où tu n'es pas fautif,
- d'une adjudication liée à un tiers,
- d'un événement extérieur à ta volonté,

? Argument : tu ne peux **pas être pénalisé** pour un événement non imputable à ton comportement.

Actions possibles

demander selon le cas

? Une **compensation financière** Basée sur la valeur économique de l'usufruit perdu (barème fiscal ou expertise).

? Une **révision de la donation-partage** puisque l'équilibre initial est rompu et requalification

? Une **action en garantie** Si un notaire est responsable de la perte.

Avis de l'expert

? 1. Ce que change (et ne change pas) le décès de l'usufruitière

? Ce que ça change - L'usufruit s'éteint automatiquement au décès (art. 617 C. civ.).

- Tu deviens plein propriétaire de ce qui te restait en nue-propriété.

? Ce que ça ne change pas - La perte économique de l'usufruit lors du partage judiciaire reste définitive.

- Le décès ne crée pas une créance ou un droit à compensation.

- Il n'existe aucun mécanisme légal permettant de "réintégrer" la valeur d'un usufruit disparu avant le décès.

? En clair : le décès ne réactive pas un droit que tu aurais perdu.

❓ 2. Pourquoi tu ne peux pas récupérer la valeur perdue

Lors du partage judiciaire provoqué par le tiers :

- L'immeuble a été vendu ou attribué sans maintien de l'usufruit.
- L'usufruit de ta mère s'est éteint par l'effet du partage, pas par son décès.
- La valeur économique de cet usufruit a disparu à ce moment-là, et non au décès.

Le décès n'a donc aucun effet rétroactif permettant de reconstituer cette valeur.

❓ 3. Les seules voies encore ouvertes

❓ 1. Action en responsabilité contre le notaire (la seule voie juridique réelle) C'est la seule piste encore ouverte après le décès.

Elle peut être fondée si :

- Le notaire a intégré dans la donation-partage un bien en indivision avec un tiers,
- Sans t'avertir du risque majeur :
 - partage judiciaire possible,
 - extinction anticipée de l'usufruit,
 - perte de valeur pour toi.

La jurisprudence récente est sévère sur les donations-partages mal structurées, notamment lorsqu'elles incluent des biens indivis avec des tiers.

❓ Si le notaire n'a pas sécurisé l'opération ou n'a pas informé clairement, une faute professionnelle peut être caractérisée.

Et là, tu peux demander réparation de la perte économique.

2. Rééquilibrage successoral interne (si d'autres héritiers existent) Même si ta mère est décédée, il reste parfois :

- des biens dans sa succession,
- des héritiers (toi, frères/sœurs),
- des marges de manœuvre dans le partage.

On peut alors rééquilibrer pour compenser la perte.

3. Rien d'autre n'est juridiquement possible Il n'existe :

- ni créance de restitution,
- ni quasi-usufruit,
- ni indemnité automatique,
- ni droit à compensation contre le tiers ou contre la succession.

4. Ce que je te propose maintenant

Pour avancer efficacement, il faut :

Étape 1 — Relire l'acte de donation-partage Je peux t'aider à analyser :

- la structure de l'acte,
- les avertissements donnés (ou non) par le notaire,
- les clauses de garantie,
- les risques non signalés.

? Étape 2 — Chiffrer la perte exacte Je peux te faire un calcul précis basé sur :

- l'âge de ta mère au moment du partage judiciaire,
- la valeur du bien,
- la quote-part concernée.

? Étape 3 — Évaluer la responsabilité notariale C'est la seule voie qui peut réellement te permettre de récupérer quelque chose.

? 1. Le cœur du problème Tu décris une situation où :

- Tu as reçu en donation-partage un immeuble en indivision avec un tiers.
- Tu avais l'usufruit sur ta quote-part.
- Une adjudication judiciaire t'a fait perdre 25 % de cet usufruit.

? Le point central : une donation-partage est censée figer définitivement les droits transmis, sauf événements exceptionnels. La perte d'usufruit par adjudication est un événement postérieur qui peut créer un déséquilibre dans l'équilibre initial de la donation-partage.

❓ 2. Les axes d'argumentation possibles

❓ A. Argument sur la nature de la donation-partage

Une donation-partage :

- Fige les valeurs et les droits au jour de l'acte.
- Suppose un équilibre entre les lots.
- Ne prévoit pas que l'un des donataires subisse une diminution forcée de droits par un événement extérieur.

❓ Argument : la perte de 25 % d'usufruit constitue une **rupture de l'équilibre initial de la donation-partage**, ce qui justifie une réévaluation ou une compensation.

❓ B. Argument sur la perte de valeur patrimoniale La perte d'usufruit :

- Réduit la valeur économique de ton lot.
- Réduit ton droit d'usage et de jouissance.
- Peut réduire tes revenus (si location).
- Peut augmenter tes charges (si l'usufruitier reste tenu de certaines obligations).

❓ Argument : fais subir une **perte de valeur patrimoniale** dont la valeur est connue, ce qui justifie une compensation ou une révision.

❓ C. Argument sur la **distorsion des droits indivis**

Dans une indivision :

- Toute modification d'un droit indivis affecte l'équilibre entre indivisaires.
- La perte d'usufruit peut créer une distorsion dans les droits réels entre toi et le tiers.

❓ Argument : la situation crée une indivision déséquilibrée, contraire à l'esprit de la donation-partage.

❓ D. Argument sur la cause de la perte

Si la perte de l'usufruit résulte :

- d'une procédure où tu n'es pas fautif,
- d'une adjudication liée à un tiers,
- d'un événement extérieur à ta volonté,

❓ Argument : tu ne peux **pas être pénalisé** pour un événement non imputable à ton comportement.

❓ 3. Ce que tu peux demander Selon le contexte exact (que tu peux préciser si tu veux), tu peux argumenter pour :

❓ Une compensation financière Basée sur la valeur économique de l'usufruit perdu (barème fiscal ou expertise).

❓ Une révision de la donation-partage Si l'équilibre initial est rompu.

❓ Une réévaluation des droits indivis Pour rétablir une équité entre indivisaires.

❓ Une action en garantie Si un tiers est responsable de la perte.

❓ 4. Comment présenter cela au notaire ou au juge Voici une structure simple, claire et percutante :

1. Rappeler les faits

- Donation-partage
- Indivision

- Usufruit initial
 - Perte de 25 % par adjudication
 - 2. Expliquer la conséquence juridique
 - Rupture de l'équilibre de la donation-partage
 - Perte de valeur patrimoniale
 - Distorsion des droits indivis
 - 3. Expliquer la conséquence économique
 - Diminution mesurable de la valeur
 - Perte de jouissance ou de revenus
 - 4. Souligner l'absence de faute
 - Événement extérieur
 - Non imputable
 - 5. Formuler la demande
 - Compensation
 - Révision
 - Expertise
 - Rééquilibrage
-